

1514467-36.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Furto (COVID-19)
Indiciado:
HUDSON DE JESUS SOUZA JUNIOR

Vistos.

Hudson de Jesus Souza Junior foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 21.06.2022, por volta das 23:30 horas, na Avenida Marechal Fiuza de Castro, Butantã, tentou subtrair para si uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1514467-36.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1514467-36.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Furto (COVID-19)
Indiciado:
HUDSON DE JESUS SOUZA JUNIOR

Vistos.

Hudson de Jesus Souza Junior foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 21.06.2022, por volta das 23:30 horas, na Avenida Marechal Fiuza de Castro, Butantã, tentou subtrair para si uma motoneta Moby Bike, pertencente à vítima Thiago, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A fls. 96/97 foi concedida liberdade provisória ao réu.

Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o seu interrogatório.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.

Decido.

Consigne-se que as partes concordaram em dispensar o reconhecimento pessoal do réu, dado o seu comportamento agitado, mesmo no CDP, recusando-se a sentar ou a se posicionar diante da câmera.

A descrição do objeto subtraído consta do BO de fls. 07/10, em especial a fls. 08.

A vítima Thiago estava finalizando suas atividades na lanchonete em que na época trabalhava, tendo deixado a chave de sua moto no contato. Nisso viu um indivíduo subir em cima dela e acionar a ignição. Quando se preparava para sair, Ramon, que era funcionário do estabelecimento da frente, veio a fechar sua passagem e, assim, ambos o detiveram.

O PM Marcelo foi até o local, encontrou o réu já contido e o conduziu até a delegacia.

Interrogado em juízo, Hudson confirmou os fatos.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Hudson de Jesus Souza Junior como incurso no artigo 155, "caput", c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é plurireincidente não específico, a fls. 35/36 e 37/44. A sua pena deveria ser acrescida de 1/5, deixando de fazê-lo pelo efeito neutralizante da confissão. Fixo-lhe a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Em função da tentativa, cumpre reduzir-lhe a pena, entendendo que o percentual cabível é de 2/3, dado que a execução do crime estava numa fase muito inicial.

Tanto que, de acordo com o relato da prova oral, a moto estava na calçada e o acusado nem mesmo alcançou a rua, sendo antes preso. A sua pena em definitivo, pois, fica situada em 04 meses de reclusão e 03 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

A reincidência não é específica e os delitos precedentes, por sua vez, não foram patrimoniais. Acrescente-se que o crime em tela é sem violência e não houve prejuízo para a vítima. Por conseguinte, estão presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituindo-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período.

O regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o semiaberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 05 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito